四川开全新型材料科技有限公司“11.20”一般事故调查报告

四川开全新型材料科技有限公司“11.20”一般事故调查组

一、事故基本情况

（一）事故单位：四川开全新型材料科技有限公司

（二）业　　别：制造业

（三）法人代表：杨建平

（四）事故时间：2021年11月20日20：40分许

（五）事故地点：四川开全新型材料科技有限公司

（六）事故类别：车辆伤害

（七）事故等级：一般事故

（八）事故性质：责任事故

（九）事故直接经济损失：119万元

（十）事故伤亡情况：死亡1人

（十一）事故死亡人员基本情况

姓名	性别	年龄	伤亡情况	家庭住址	身份证号
陈[redacted]	男	48岁	死亡	四川省荣经县烈士乡[redacted]	51312319[redacted]

（十二）事故涉及单位基本情况

四川开全新型材料科技有限公司，该公司成立于2019年1月14日，公司地址：四川省雅安市荥经县严道街道新文村五组，《营业执照》统一社会信用代码91511822MA65EUYB7T，营业期限：2019年1月14日至长期，法定代表人杨建平，注册资本壹亿元整，公司现有从业人员

97人，经营范围：工程和技术研究和试验发展；石灰和石膏制造；水泥制品制造；砖瓦制造；建筑砌块制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；土石方工程施工；园林绿化工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；机械设备租赁；建筑材料销售；环境保护专用设备制造；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；建筑用石加工；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）；矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（十三）事故调查组成立依据及调查组人员组成情况

按照《荥经县人民政府关于授权成立四川开全新型材料科技有限公司“11.20”一般事故调查组的通知》（荥府函〔2021〕93号）成立事故调查组，事故调查组人员名单如下：

组　长：[redacted]

副组长：[redacted]

成　员：[redacted]

[redacted]

二、事故发生、救援及政府应急行动情况

（一）事故经过及救援过程

2021年11月20日晚上，19时30分左右雷[redacted]（挖掘机操作员）、陈[redacted]（死者、货车驾驶员）、陈[redacted]（货车驾驶员）、雷[redacted]（货车驾驶员）进行弃土清理工作。20：38左右，陈[redacted]将弃土运往废土区（事故地点），当时陈[redacted]开车把弃土倒废土区坑里后，雷[redacted]按喇叭示意陈[redacted]将车开走，雷[redacted]看见陈[redacted]把车开走后，雷[redacted]将挖掘机驾驶至陈[redacted]原倾倒弃土货车停放位置，雷[redacted]挖了两斗后感觉挖掘位置不够（在此过程中，陈[redacted]停下自己驾驶的货车，走到货车左后门位置），于是雷[redacted]将挖掘机向驾驶室右手方移动一米左右，在移动过程中雷[redacted]听见挖掘机尾部撞击了什么东西，便将挖掘机停放回原来没有移动的位置，然后将挖掘机顺时针向右旋转(利用挖掘机车灯照亮被撞位置)，驾驶室面向陈[redacted]驾驶的货车尾部时，看见陈[redacted]躺在货车左后门下方，身旁有血迹，便下车（挖掘机）查看，看见陈[redacted]的头在自己胸部位置，便打电话通知陈[redacted]、雷[redacted]。陈[redacted]接电话后，驾驶自己货车前往事故地点，驾驶过程中陈[redacted]电话通知杨[redacted]（四川开全新型材料科技有限公司股东）。杨[redacted]接陈[redacted]电话后，随即电话通知代[redacted]（四川开全新型材料科技有限公司总经理）、郝[redacted]（门卫），代[redacted]接杨[redacted]电话后，随即

通知肖[redacted]（生产副总经理）、郝[redacted]。陈[redacted]、郝[redacted]先后到达事故现场与雷[redacted]会合，到达现场后郝[redacted]拨打120急救电话。随后三人在事故现场等待120的到来。21：10分左右120赶到事故现场。

通过荥经时代中西医院提供《荥经中西医院院前急救病历》证实，陈[redacted]现场死亡。

事故发生后，四川开全新型材料科技有限公司积极开展死者的善后工作，配合事故调查组调查，截止目前，死者善后工作已全部处理完毕，家属情绪稳定，双方已签订赔偿协议，无不稳定因素。

（二）政府应急行动情况

接事故报告后，县委、县政府高度重视，安排四川荥经经济开发区管理委员会、县应急管理局、县公安局等单位到四川开全新型材料科技有限公司进行调查了解，开展事故处置工作，并下达现场处理措施决定书，责令四川开全新型材料科技有限公司暂停一切生产作业、撤出人员、停止使用设施、设备，事故发生点位拉设警戒线严禁无关人员进入，资料提取，舆情稳控等工作。按照《荥经县人民政府关于授权成立四川开全新型材料科技有限公司“11.20”一般事故调查组的通知》（荥府函〔2021〕93号）文件要求，授权县应急管理局牵头组织县经济信息和科技局、县公安局、县总工会、四川荥经经济开发区管理委员会、严道街道办事处，并邀请县纪委监委、县检察院参加，成立四川开全新型材料科技有限公司“11.20”一般事故调查组，对事故依法开展调查工作。

经调查组现场勘查，事发地位于四川开全新型材料科技有限公司弃土区，事故发生现场情况：一辆车牌为：川 T21869 的货车（长：9.3M、宽 2.5M），车头向正南方向。货车后方一辆液压挖掘机（长 3.7M、宽 3.4M、高 3.4M），车头向东南方向，铲斗离地面 2.45M。货车与挖掘机距离 6.1M，货车与挖掘机之间有血迹。（附现场照片）





三、事故原因及性质

（一）直接原因

一、货车驾驶员陈[redacted]自我保护意识不强，安全生产意识淡薄，未及时撤离至安全地带，未确保安全的情况下下车，违反了《中华人民共和国安全生产法》等相关法律、法规、规章的规定。

二、四川开全新型材料科技有限公司在夜间作业过程中，未提供充足的照明，未设置照明设施[1]。违反了《中华人民共和国安全生产法》等相关法律、法规的规定。

三、挖掘机操作人员雷[redacted]未确保安全的情况下进行挖掘机操作。

以上原因是造成本次事故的直接原因。

（二）间接原因

1、四川开全新型材料科技有限公司未制定弃土作业操作规程和弃土作业管理制度。

2、四川开全新型材料科技有限公司安全生产管理不到

1《室外作业场地照明设计标准》（GB50582-2010）3.1.2 室外作业场地应按下列要求确定照明种类：1 应设置正常照明。

位，在弃土作业过程中，未安排人员在现场进行指挥作业。

3、四川开全新型材料科技有限公司对从业人员安全教育培训不到位，未对从业人员进行考核。

4、四川开全新型材料科技有限公司未建立安全风险分级管控工作机制，隐患排查治理不到位，对事故现场未开展过隐患排查。

（三）事故性质及等级

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，认真开展了事故调查工作。通过现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过及救援、报告过程、事故发生原因等情况。

经事故调查组一致认定：四川开全新型材料科技有限公司“11.20”一般事故是一起生产安全责任事故，事故等级为一般事故。

五、责任认定及处理建议

1.四川开全新型材料科技有限公司：该公司存在安全管理不到位，未安排人员在现场进行指挥作业；未按照相关法律法规规定，制定弃土作业操作规程和弃土作业管理制度；安全教育培训不到位，对从业人员进行安全教育培训后未进行考核；未认真落实隐患排查治理工作，未建立安全风险分级管控工作机制，对事故现场未开展隐患排查、未设置照明设施。对本次事故的发生负重要直接责任。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[2]、第二十八条第一款[3]、第四十一条第二款[4]的规定。依

2《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[5]的规定，建议给予四川开全新型材料科技有限公司处三十万元以上一百万元以下的罚款。

2. 代[redacted]：作为四川开全新型材料科技有限公司总经理，负责该公司全面管理工作，对安全生产管理工作不够重视，未认真履责尽责；未参与组织制定弃土作业操作规程和弃土作业管理制度；未组织建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促检查安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患。对本次事故的发生负主要领导责任。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项[6]、第（五）项[7]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[8]的规定，建议给予代[redacted]处上一年年收入40%的罚款。

3. 肖[redacted]：男、身份证号码：5131231[redacted]，中共党员，作为四川开全新型材料科技有限公司副总经理及安环部部长，负责该公司生产管理和安全管理工作，存在未认真落实管理职责；未参与组织制定弃土作业操作规程和弃土

3《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

4《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

5《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

6《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

7《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

8《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

作业管理制度；组织开展危险源辨识和评估、未参与检查安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患；安全管理不到位，未安排人员在现场进行指挥作业。对本次事故的发生负重要领导责任。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（一）项[9]、第（五）项[10]和《四川省安全生产条例》第四条第二款[11]的规定，依据《四川省安全生产条例》第七十八条第一款第（二）项[12]的规定，建议给予肖[redacted]处5000元以上2万元以下的行政处罚。

4.秦[redacted]：作为四川开全新型材料科技有限公司安全员，负责该公司安全管理工作，存在未认真落实管理职责；未参与组织制定弃土作业操作规程和弃土作业管理制度；未参与检查安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患。对本次事故的发生负主要直接管理责任。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（一）项[13]、第（五）项[14]和《四川省安全生产条例》第四条第二款[15]的规定，依据《四川省安全生产条例》第七十八条第一款第（二）项[16]的规定，建议给予秦[redacted]处

9《中华人民共和国安全生产法》第二十五条生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案

10《中华人民共和国安全生产法》第二十二条生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议

11《四川省安全生产条例》第四条第二款 生产经营单位及其从业人员必须遵守安全生产法律、法规、规章、标准、规范、作业规程以及安全技术措施等相关规定。

12《四川省安全生产条例》第七十八条 违反本条例造成伤亡事故的，对事故责任单位和责任人员按照下列规定给予处罚，应负行政责任的，由有关部门给予行政处分：

（二）发生一次死亡1-2人事故或一次事故造成直接经济损失20万元以上100万元以下的，由安全生产监督管理部门对责任单位处以2万元以上10万元以下罚款，对责任人员处以5000元以上2万元以下罚款

13《中华人民共和国安全生产法》第二十五条生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案

14《中华人民共和国安全生产法》第二十二条生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议

15《四川省安全生产条例》第四条第二款 生产经营单位及其从业人员必须遵守安全生产法律、法规、规章、标准、规范、作业规程以及安全技术措施等相关规定。

16《四川省安全生产条例》第七十八条 违反本条例造成伤亡事故的，对事故责任单位和责任人员按照下列规定给予处罚，应负行政责任的，由有关部门给予行政处分：

5000元以上2万元以下的行政处罚。

5.雷[redacted]：作为四川开全新型材料科技有限公司挖掘机操作人员，安全意识淡薄，未确保安全的情况下进行挖掘机操作。对本次事故中负一般直接责任。

因四川开全新型材料科技有限公司未制定弃土作业操作规程和弃土作业管理制度，雷[redacted]不涉及“三违”[17]作业，建议由四川开全新型材料科技有限公司内部进行处理，报行业主管部门备案。

6.陈[redacted]（死者），作为四川开全新型材料科技有限公司货车驾驶员，自我保护意识不强，安全意识淡薄，未及时撤离至安全地带，未确保安全的情况下下车，对存在的安全隐患不够重视，未正确评估存在的安全风险。造成本次事故的发生。对本次事故中负主要直接责任。

以上行为违反了《四川省安全生产条例》第四条第二款[18]。鉴于陈[redacted]（死者）在该起事故中已死亡，故不再追究其责任。

六、整改及防范措施建议

为认真吸取此次事故经验教训，举一反三，采取安全有效防范措施，防止类似事故再次发生，建议如下：

1.四川开全新型材料科技有限公司要认真履行安全生产主体责任，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度等相关管理制度。

2.严格落实“安全生产清单制管理”、“排险除患”、

（二）发生一次死亡1-2人事故或一次事故造成直接经济损失20万元以上100万元以下的，由安全生产监督管理部门对责任单位处以2万元以上10万元以下罚款，对责任人员处以5000元以上2万元以下罚款

17“三违”是指生产作业中违章指挥、违规作业、违反劳动纪律的现象

（二）发生一次死亡1-2人事故或一次事故造成直接经济损失20万元以上100万元以下的，由安全生产监督管理部门对责任单位处以2万元以上10万元以下罚款，对责任人员处以5000元以上2万元以下罚款

18《四川省安全生产条例》第四条第二款　生产经营单位及其从业人员必须遵守安全生产法律、法规、规章、标准、规范、作业规程以及安全技术措施等相关规定。

“三年行动攻坚工作”，认真做好风险辨识、隐患排查治理工作，建立工作台账，落实人员负责安全生产管理工作。

3.在重要的作业场所安排人员进行指挥作业，夜间作业时确保有充足照明，对从业人员进行安全教育培训及考核合格后上岗作业。

4.及时更新相关管理规定，认真落实安全生产事故隐患排查自查自纠工作，切实加强日常安全隐患排查治理工作，并如实记录安全生产事故隐患排查情况，切实提高公司安全生产能力，防止类似事故发生，确保生产安全。

附件：1.《荥经县人民政府关于授权成立四川开全新型材料科技有限公司“11.20”一般事故调查组的通知》（荥府函〔2021〕93号）

2.《四川开全新型材料科技有限公司“11.20”一般事故调查组调查会议意见表》

四川开全新型材料科技有限公司

“11.20”一般事故调查组

（荥经县应急管理局代章）

2021年12月13日